

통보 및 시정요구

제 목 허가시설 안전관리규정 준수 여부 확인평가 처리 부적정

관 련 부 서 충북본부

내 용

1. 업무 개요

「고압가스 안전관리법(이하 “고법” 이라 한다.)」 제11조 1항에 따라 고압가스 허가 시설을 운영하고자 하는 사업자는 그 사업을 개시하기 전에 시설의 안전유지에 관한 사항을 포함한 안전관리규정을 정해야 하며 공사에서는 같은 법 제11조 6항에 따라 해당 사업자가 안전관리규정을 제대로 준수하고 있는지 확인하고 이를 평가하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

고법 시행규칙 제20조제①항에 따르면 최초의 확인평가는 같은 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전후 30일 이내에 실시하여야 하며 그 이후에는 최초 확인평가 실시일 기준으로 매 5년이 지난날 전·후 30일 이내에 실시(이하 “재 확인평가” 라 한다)하도록 규정하고 있다.

고압가스 안전관리법 시행규칙

제20조 【안전관리규정 준수 여부의 확인·평가】

① 법 제11조제6항에 따른 안전관리규정 준수 여부의 확인·평가는 다음 각 호의 구분에 따라 실시한다.

1. 최초의 확인·평가: 법 제7조에 따른 사업개시 신고를 한 날부터 6개월이 되는 날의 전후 30일 이내 <이하 생략>

또한 확인·평가 결과는 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침(이하 “지침”이라 한다)」 제10조(등급별 처리방법)에 따라 A~D등급으로 분리하여 C,D등급일 경우 부적합 처리하도록 하고 있으며 이때 부적합 사항에 대하여 같은 지침 제12조(확인·평가 결과 통보)에 따라 사업자 및 관할 행정관청에 의견서 및 부적합 통지서를 즉시 통보하여야 한다.

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침
제10조 【확인·평가 결과 등급별 처리방법】 안전관리규정 확인·평가(재확인·평가 포함) 결과 등급별 처리방법은 다음과 같이 한다. ① A등급은 적합처리한다. ② B등급은 적합처리하되, 현지시정 계도 사항은 별지 제6호 서식의 "안전관리규정 확인·평가 결과 현지시정 계도문"에 시정을 요하는 내용을 현지에서 작성하여 발급한다. ③ <u>C등급 및 D등급은 부적합처리한다.</u>
제12조 【확인·평가 결과 통보】 안전관리규정 확인·평가(재확인·평가 포함) 결과 통보는 다음과 같이 한다. ① <생략> ② <u>확인·평가 결과가 부적합한 경우에는 다음 각호에 따라 사업자 및 관할 행정관청에 통보한다.</u> 1. <u>사업자 : 의견서(별지 제8호, 제9호 또는 제10호) 및 부적합 통지서(별지 제11호)를 즉시 통지</u> 2. <u>행정관청 : 의견서(별지 제8호, 제9호 또는 제10호), 부적합 통지서(별지 제11호)를 즉시 통지</u> [단, LP가스 판매시설의 경우, 재확인·평가 신청서(사업자가 별지 제3호 서식을 제출한 경우에 한함)를 포함하여 10일 이내 통지]

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 충북본부에서 감사기간 동안 실시한 안전관리규정 준수여부 확인평가 적정성에 대해 검토한 결과, ① 허가시설의 사업개시일 기준으로 6개월이 지난날 전후 30일 이내에 최초 확인평가를 실시하여야 하나 아래 [표 1]과 같이 이를 누락한 사례(3건), ② 안전관리규정 확인평가 결과가 C, D등급으로 부적합임에도 아래 [표 2]와 같이 사업자 및 관할 행정관청에 미통보한 사례(3건)가 확인되어 허가시설의 안전관리 규정 준수 여부를 부실하게 관리하는 결과를 초래하였다..

[표 1] 충북본부 고압가스 허가시설 안전관리규정 최초 확인평가 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분	사업개시 신고일	최초 확인평가 실시 기한	부적정 내역
1	“A” (*****)	냉동제조	2024.01.30	2024.06.30 ~ 2024.08.29	• 최초 확인평가 미실시
2	“B” (*****)	냉동제조	2023.09.16	2024.03.17 ~ 2024.05.16	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 안전관리규정확인평가내역 재구성

[표 2] 충북본부 고압가스 허가시설 안전관리규정 정기 확인평가 부적정 내역

연번	업소명(업소번호)	허가구분	검사일 (접수번호)	최종 결과	부적정 내역
1	“A” (*****)	일반저장	2024.01.05. (2023-*****)	C등급	• 부적합사항 미통보 (사업자, 행정관청)
2	“B” (*****)	일반저장	2024.07.30. (2023-*****)	C등급	
3	“C” (*****)	일반저장	2024.04.16. (2022-*****)	D등급	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 안전관리규정확인평가내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북본부장은

① 안전관리규정 확인평가 시 사업개시일 기준 6개월이 지난 날 전후 30일 이내에 최초 확인평가를 실시하지 않거나 평가 결과가 C, D등급 임에도 사업자 및 행정관청에 통보를 누락하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(통보)

② 위 [표 2]와 관련하여 누락한 안전관리규정 최초 확인평가를 실시하여 주시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)